

1007153-49.2022.8.26.0664

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: José Manuel Ferreira Filho

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... por se tratar de produto de furto/roubo ou perda, com comunicação pelo proprietário ou até mesmo quando sequer chegou a ser comercializado, subtraído durante o transporte ou do depósito para distribuição. E esse foi um dos motivos que nortearam a instituição do projeto "Celular Legal" pela Anatel, no ano de 2018.

Outrossim, estabelece a Resolução nº 715/19-ANATEL, que o prestador ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga - SP - cep 15501-221

1007153-49.2022.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1007153-49.2022.8.26.0664

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Bruno Lopes Girardi

Requerido:

TIM S A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Manuel Ferreira Filho

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Processo suficientemente instruído para julgamento.

Afastam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa peticionada pela fabricante, como se verá.

Narra o autor que em dezembro/21, adquiriu um aparelho Iphone 12 Pro Max, mediante o pagamento de R\$ 8.500,00 e que, repentinamente, deixou de funcionar por bloqueio do IMEI. Efetuiu contatos administrativos com as requeridas, sem solução.

O pedido não procede.

Restou incontroverso que o bloqueio foi efetivado por empresa estabelecida no exterior ("France SFR Cegete") e que, pesquisas realizadas no site de buscas, informam que se trata de empresa francesa de telecomunicações.

A parte autora encontra-se na posse do aparelho; daí, sua legitimidade. No entanto, devidamente intimada para apresentar a pertinente nota fiscal, deixou de anexá-la alegando extravio. E esse fato bem define a questão.

As circunstâncias e omissões na narrativa não lhe socorrem. Inicialmente, o alegado extravio não integrou a inicial e somente veio aos autos para adequar-se aos termos da contestação. Afirma que pagou cerca de R\$ 8.500,00, mas não anexou qualquer comprovante desse pagamento. E mais. Sequer procurou consignar detalhes da contratação: se com pessoa física ou jurídica e o correspondente nome e a forma como foi consolidada (pessoal ou on line). Não convence, ainda, que teve a cautela de guardar apenas a caixa do produto. O documento fiscal também pode ser obtido junto ao inerente fisco ou nas mensagens relacionadas à contratação, inexistindo menção de qualquer diligência nesse sentido.

Não é demais ressaltar que o número indicado na mencionada caixa/embalagem seja necessariamente o do aparelho, diante da evidente possibilidade da troca do produto nesse sentido. Também, não explicou razão pela qual deixou de acessar o site indicado pela fabricante a f. 102.

Acresça-se que geralmente esse tipo de restrição é efetivado por se tratar de produto de furto/roubo ou perda, com comunicação pelo proprietário ou até mesmo quando sequer chegou a ser comercializado, subtraído durante o transporte ou do depósito para distribuição. E esse foi um dos motivos que nortearam a instituição do projeto “Celular Legal” pela Anatel, no ano de 2018.

Outrossim, estabelece a Resolução nº 715/19-ANATEL, que o prestador não é obrigado a disponibilizar o serviço em caso de inviabilidade técnica, como neste caso. Segue o dispositivo:

“Art. 88. Produtos para telecomunicações de procedência estrangeira que se destinam à utilização temporária em território nacional devem, em regra, obter autorização para uso temporário do espectro ou autorização para fins científicos e experimentais, dispensando-se sua homologação, conforme a regulamentação específica.

Parágrafo único. O residente no estrangeiro em trânsito no Brasil pode utilizar produtos para telecomunicações do tipo portátil, classificáveis como integrantes de sistemas pessoais, de uso global ou regional, desde que estejam certificados por uma Administração estrangeira e que sejam compatíveis com a regulamentação brasileira.

Art. 89. A homologação por declaração de conformidade pelo próprio importador não obriga o prestador de serviço de telecomunicações no Brasil a conectar o dispositivo à sua rede caso detecte inviabilidade técnica para tal, correndo a importação do produto à conta e risco do importador.”

Em suma, a nota fiscal é documento imprescindível para aferição de sua procedência e consequente legalização no país.

Anota-se que o Brasil integra a lista mundial de terminais da GSM, associação que congrega os interesses das operadoras, cuja base de dados registra IMEI de aparelhos furtados/roubados ou extraviados, de maneira que qualquer ocorrência nesse sentido no Brasil é cadastrado na lista internacional e vice-versa.

Por fim, a parte autora não conseguiu demonstrar, isento de dúvidas, ônus de sua exclusiva incumbência, que o bloqueio foi em razão de ato administrativo das requeridas; pelo contrário, na própria inicial faz expressa menção da empresa responsável pelo ato, em face da qual deve buscar solução, até porque, em tese, caso acolhido o pleito, haveria impossibilidade no cumprimento, pois o desbloqueio somente pode ser feito pelo usuário ou pela entidade cadastradora da restrição.

Além de desnecessária a diligência, pelo que se tem conhecimento, as delegacias não dispõe de arquivos que permita pesquisa cem por cento como requerido.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Descabe condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55 da LJE.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se.

Votuporanga, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA